

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1857/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นายนรินทร์หรือเล็ก งามยิ่งยวด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 334, มาตรา 335

จำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายซึ่งเป็นร้านค้าขายของด้วยแล้วเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของผู้เสียหายซึ่งเก็บเงินสด สร้อยคอทองคำและแหวนทองคำ ในขณะที่ผู้เสียหายกับภรรยาและบุตรกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน เช่นนี้ ชี้ให้เห็นเจตนาของจำเลยโดยชัดแจ้งว่าจำเลยประสงค์จะลักทรัพย์ของผู้เสียหาย แต่มีคนเข้ามาซื้อของ ผู้เสียหายจึงเห็นจำเลยหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนเสียก่อน จำเลยจึงเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปไม่ได้ แม้จำเลยจะยังไม่ทันแตะต้องทรัพย์ของผู้เสียหาย ก็ถือว่าจำเลยลงมือกระทำความผิดเข้าชั้นพยายามลักทรัพย์แล้ว (ที่มา-ส่ง เสริม)

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านของผู้เสียหาย แล้วบังอาจลักเงินสด และทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายซึ่งเก็บรักษาไว้ในบ้านของผู้เสียหาย จำเลยลงมือกระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด เนื่องจากผู้เสียหายได้พบและขัดขวางการกระทำความผิดของจำเลยเสียก่อน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 335, 364

## จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (8) ประกอบด้วยมาตรา 80 มาตรา 364 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ระวางโทษตามมาตรา 335 (8) ประกอบด้วย มาตรา 80 ที่มีโทษหนักที่สุด ให้จำคุกจำเลย 6 เดือน ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก เสีย

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 จำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท ชั่งจับกุมและสอบสวนจำเลยให้การรับ สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ มีกำหนด 2 ปี ค่าขอ ของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...การที่จำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายซึ่งเป็นร้านค้าขายของด้วย แล้วเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนของผู้เสียหายซึ่งเก็บเงินสด สร้อยคอทองคำและแหวนทองคำ ในขณะที่ผู้เสียหายกับภรรยาและบุตรกำลังรับประทานอาหารอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน เช่นนี้ ชี้ให้เห็นเจตนาของจำเลยโดยชัดแจ้งว่า จำเลยประสงค์จะลักทรัพย์ของผู้เสียหายแต่มีนายวิม รังศิริรักษ์ เข้ามาซื้อของ ผู้เสียหายจึงเห็นจำเลยหลบซ่อนอยู่ในห้องนอนเสียก่อน จำเลยจึงเอาทรัพย์ของผู้เสียหาย ไปไม่ได้แม้จำเลยจะยังไม่ทันแตะต้องทรัพย์ของผู้เสียหายก็ถือว่า จำเลยลงมือกระทำความผิดเข้าชั้นพยายามลักทรัพย์ตามกฎหมายแล้ว...

อนึ่ง ปรากฏว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยต่ำกว่าโทษขั้นต่ำที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่ศาลฎีกาก็ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น'

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในเรื่องของการพยายามกระทำความผิด หลักทั่วไปในเบื้องต้นมีว่าการกระทำนั้นจะต้องเข้าชั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว ถ้าเพียงแต่กระทำการขั้นเตรียมผู้นั้นยังไม่มี ความรับผิดชอบพยายาม ในกรณีความผิดฐานลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบความผิดในส่วนการกระทำคือการเอาไปนั้น การเอาไปหมายความว่าพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปจากการครอบครองของผู้อื่น กล่าวคือ จะต้องมีการพาเคลื่อนที่ประการหนึ่งกับการเข้าแย่งการครอบครองอีกประการหนึ่ง ฉะนั้น โดยปกติความผิดฐานพยายามลักทรัพย์จึงต้องมีการกระทำต่อตัวทรัพย์ที่จะลักเพื่อพาทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไปหรือเพื่อการแย่งการครอบครองในทรัพย์นั้น แล้วพาไปไม่ได้หรือแย่งการครอบครองไม่สำเร็จ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นการกระทำที่แต่ละต้องตัวทรัพย์นั้นแล้วเป็นอย่างน้อยจึงจะเรียกว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดอันอาจทำให้มีความรับผิดชอบพยายามลักทรัพย์ได้ ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่มีการกระทำแต่ละต้องตัวทรัพย์และเป็นความรับผิดชอบ

พยายาม เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2507 จำเลยใช้ตะไกรตัดสร้อยคอของผู้เสียหายขาดจากกันและตกไปที่พื้นดิน แต่ยังมีได้เข้ายึดถือเอาสายสร้อยนั้นไปเพราะเจ้าพนักงานตำรวจร้องบอกให้ผู้เสียหายรู้ตัวและเก็บเอาสายสร้อยนั้นไว้เสียก่อน เป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 287/2510 คนร้ายปลดคอออกจากเกวียนแล้วปล่อยโคไว้แถวบริเวณที่เกวียนจอดนั้นเอง เอาโคไปไม่ได้เพราะผู้เสียหายกับชาวบ้านพากันมาแย่งที่เกิดเหตุเกือบจะในทันที และตามบริเวณทุ่งนาใกล้ ๆ ก็ยังมีคนเกี่ยวข้าวอยู่เป็นอันมาก คนพวกนี้ได้คอยสกัดกันจำเลยไว้จนไม่สามารถจะนำโคไปได้ ต้องทิ้งไว้แล้วหนีเอาตัวรอด ความผิดของจำเลยจึงเป็นเพียงชั้นพยายามเท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2513 จำเลยชิงทรัพย์โดยกระชากสร้อยซึ่งสวมอยู่ที่คอของผู้เสียหาย สร้อยขาดตกอยู่ในเสื้อของผู้เสียหายจำเลยจึงเอาสร้อยนั้นไปไม่ได้ เป็นการที่จำเลยลงมือและทำความผิดแล้วแต่ยังไม่อาจยึดถือเอาทรัพย์นั้นไปได้ เป็นผิดเพียงพยายามชิงทรัพย์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2822/2517 จำเลยเข้าบีบคอผู้เสียหายทางด้านหลัง แล้วกระชากสร้อยคอห้อยพระเครื่องที่สวมอยู่ที่คอจนสร้อยขาดจากกันในทันใดผู้เสียหายได้ใช้มือกุมสร้อยคอที่หลุดจากคอแต่ยังอยู่ที่บริเวณหน้าอกไว้ทันจำเลยแย่งเอาไปไม่ได้แม้สร้อยคอจะอยู่ที่คอผู้เสียหาย ตอนกระชาก ก็เป็นการกระทำในชั้นที่มุ่งหมายจะให้สร้อยขาดหลุดจากคอผู้เสียหายเท่านั้น เมื่อสร้อยขาดแล้วจำเลยยังไม่ทันยึดถือเอาไปผู้เสียหายก็กุมสร้อยเอาไว้ได้การที่จำเลยจะยึดถือเอาสร้อยไปยังไม่บรรลุผล การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์เท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2520 ม. ดึงสร้อยคอของ ป. ป.รู้ตัวก่อนได้จับสายสร้อยไว้สายสร้อยขาดติดมือ ป. อยู่ ม. เอาไปไม่ได้ ม. วิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่งจำเลยติดเครื่องจอดรออยู่เยื้องที่เกิดเหตุขับหนีไป เป็นแผนการณ์ที่จำเลยกับ ม. ร่วมกันวางไว้ เป็นตัวการพยายามวิ่งราวทรัพย์โดยใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1885/2522 คนร้ายแย่งชิงกระเป๋าสตางค์ของขณะยื้อแย่งกระเป๋ากันอยู่ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้า กระเป๋าดตกลงกับพื้น

ผู้เสียหายเก็บคืนมา คนร้ายยังไม่ได้กระเป๋ไป เป็นพยายามชิงทรัพย์ ในกรณีที่ยังไม่  
แตะต้องตัวทรัพย์ ดูผิวเผินน่าจะยังไม่ถึงขั้นลงมือกระทำการเอาไป การกระทำน่าจะ  
อยู่เพียงขั้นเตรียมเท่านั้นแต่ที่ถูกละเป็นเช่นนั้นไม่ หลักในการวินิจฉัยว่าการ  
กระทำใดอยู่ในขั้นเตรียมการหรือลงมือกระทำความผิดนั้น มีนักนิติศาสตร์หลาย  
ท่านมีความเห็นแตกต่างกัน บางท่านก็พิจารณาแต่เพียงทางการกระทำอย่างเดียว  
กล่าวคือ ดูเพียงว่าการกระทำนั้นมีความสัมพันธ์กระชั้นชิดกับความผิดที่ประสงค์จะ  
กระทำมากน้อยแค่ไหน ถ้าการกระทำมีความสัมพันธ์กระชั้นชิดถึงขนาดที่เป็นส่วน  
หนึ่งของความผิดนั้นก็เรียกว่าถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว เช่น ยื่นมือไปยัง  
ทรัพย์ที่จะลักแล้ว ซึ่งการยื่นมือนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำคือการเอาไป  
การกระทำก่อนหน้านั้นยังไม่เข้าขั้นลงมือกระทำความผิดแต่เป็นเพียงการตระ  
เตรียมเท่านั้น (ถ้าเทียบกับการใช้อาวุธปืนยิงก็ต้องถึงขั้นยกปืนขึ้นเล็ง นิ้วมืออยู่ใน  
โกร่งไกปืนพร้อมจะปล่อยกระสุนแล้วนั่นเอง) แต่การพิจารณาในแง่นี้เพียงอย่างเดียว  
ดูจะเป็นการจำกัดขอบเขตของการลงมือกระทำความผิดที่แคบมาก ถ้าใช้แนวความ  
คิดนี้วินิจฉัยข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลยคงยังไม่มี ความ  
ผิดฐานพยายามลักทรัพย์ นักนิติศาสตร์หลายท่านจึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว  
นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสบางท่านเห็นว่า การกระทำเท่าที่แสดงออกมามีดังกล่าวนั้น  
ไม่เพียงพอสำหรับวินิจฉัยการลงมือกระทำความผิด ต้องพิจารณาเจตนาของผู้กระทำ  
ประกอบด้วยโดยนำพฤติการณ์ภายนอกอื่น ๆ เข้ามาประกอบ เช่น พฤติการณ์ที่  
บุคคลผู้สุจริตเขาไม่กระทำกัน หรือพฤติการณ์ที่ว่าถ้าปล่อยให้กระทำต่อไป ผู้กระทำ  
ย่อมกระทำความผิดได้สำเร็จแน่นอนเป็นต้นไปนักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษบางท่านก็  
พิจารณาถึงหลักการกระทำที่นำไปสู่ความผิดสำเร็จโดยแท้จริง บางท่านก็วางหลัก  
ความใกล้ชิดต่อผลสำเร็จซึ่งหลักความใกล้ชิดหรือห่างไกลต่อผลสำเร็จนี้ดูจะเป็น  
แนวคิดดั้งเดิมของเรื่องนี้ สำหรับกฎหมายไทย คำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยการลงมือ  
กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 โดยวางหลักทั่วไปว่าจะต้อง

เป็นการกระทำที่ใกล้ชิดต่อผลสำเร็จแล้ว ดังจะเห็นได้จากอุทธรณ์ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1203/2500 จำเลยใช้ดาบไล่ฟันผู้เสียหายในระยะ 3 วา ผู้เสียหายหนีขึ้นเรือน มีผู้ห้าม จำเลยจึงฟันไม่ได้เป็นความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย (ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ถ้านายขาวขึ้นเรือนไม่ทัน ก็น่าจะถูกจำเลยฟัน เป็นการหุ้ดหวิดหรือใกล้ชิดต่อความสำเร็จแห่งผลของการทำร้ายหากมีเหตุอันนอกอำนาจของจำเลยมาขัดขวางไว้ การกระทำจึงไม่สำเร็จดังเจตนา..." และโปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2527) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 556/2502 จำเลยมีเจตนาจะฆ่านางเจตน์และอยู่ห่างจากนางเจตน์ 5 ฟุต จำเลยคว้าปืนบาเรตต์ขึ้นมากลึงกระชากลูกเลื่อนเอานิ้วมือเข้าไปในไกปืนแล้ว แต่จำเลยกระชากลูกเลื่อนไม่ถึงที่ ทหารเรือก็เข้าล้อมคอจำเลยไว้และตำรวจเข้ามาแย่งปืนไปเช่นนี้ จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2504 จำเลยได้ลงมือกระทำฆ่าเราผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 4 ปีเศษ แต่อวัยวะสืบพันธุ์ของจำเลยเพียงแต่จรดอยู่บริเวณปากช่องคลอดของผู้เสียหาย มิได้ล้วงล้ำเข้าไปในช่องคลอด การกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงพยายามข่มขืนกระทำชำเราเท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2504 (ประชุมใหญ่) การที่จำเลยยกปืนที่พร้อมจะยิงได้จ้องไปทางเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกำลังกอดปล้ำจับกุมพวกของจำเลยโดยเจตนาที่จะยิงแม้ยังมี탄ขึ้นนกปืนก็ตาม ก็เป็นพยายามกระทำความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่แล้วเพราะการลงมือยิงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่ยกปืนที่พร้อมจะยิงได้เล็งไปยังเป้าหมาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1746/2518 การที่จำเลยยกปืนที่บรรจุกระสุนซึ่งพร้อมที่จะยิงได้ จ้องไปยังผู้เสียหายโดยมีเจตนาที่จะยิง แต่มีผู้ร้องห้ามและเข้ากอดจำเลยไว้ ประกอบกับผู้เสียหายวิ่งหนีเสียทันแม้จะไม่ได้ความชัดว่าปืนนั้นได้ขึ้นนกแล้วหรือยัง หรือนิ้วมือจำเลยแตะอยู่ในไกปืนพร้อมที่จะยิงได้แล้วหรือไม่ จำเลยก็มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1765/2521 จำเลยกระชากลูกเลื่อนปืนคาร์ไบน์กระสุนเข้ารังเพลิงพร้อมจะยิงได้

จ้องเล็งไปทางผู้เสียหายซึ่งอยู่ห่าง 10 เมตร แต่ถูกขัดขวางเสีย เป็นพยายามฆ่าคน โดยเจตนา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2860/2522 การที่จำเลยร่วมกันมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และนำกัญชาดังกล่าวเข้าไปในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง อันเป็นด่านนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านศุลกากรดอนเมืองตามกฎหมาย เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเครื่องบิน แต่กัญชาถูกเจ้าพนักงานตรวจพบเสียก่อนและยึดไว้ย่อมเป็นความผิดฐานมีกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทางหนึ่ง ฐานพยายามส่งกัญชาออกไปนอกราชอาณาจักรกระทางหนึ่ง และฐานส่งของที่ยังมีได้เสียภาษี ภาษีของต้องจำกัดภาษีของต้องห้ามภาษีของที่ยังมิได้ผ่านด่านศุลกากรออกไปนอกพระราชอาณาจักรอีกกระทางหนึ่ง (อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2513) แต่ในกรณีพยายามลักทรัพย์โดยไม่แตะต้องตัวทรัพย์นั้น คำพิพากษาศาลฎีกามีได้เดินตามแนวหลักความใกล้ชิดต่อผลสำเร็จ หากแต่พิจารณาเจตนาของผู้กระทำความผิดประกอบด้วยโดยคำนึงถึงพฤติการณ์ภายนอกอื่น ๆ เช่น ต้องได้ความว่า ณ ที่นั้น มีทรัพย์ที่จะถูกลัก เข้าไปหรือหลบซ่อนตัวอยู่ในอาคารสถานที่เก็บคุ้มครองทรัพย์ ฝังแยะหรือทำลายสิ่งกีดกันคุ้มครองทรัพย์ เป็นต้น ดังอุทธานรณต่อไป นี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 777/2502 ในความผิดฐานพยายามปล้นทรัพย์นั้น แม้จำเลยจะยังไม่ทันได้รับหรือแตะต้องทรัพย์เลย ก็เข้าชั้นพยายามปล้นทรัพย์ตามกฎหมายได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 854/2507 การที่จำเลยที่ 1 บุกรุกขึ้นไปชั้นบนของสถานทูตเดนมาร์ก เข้าไปในห้องรับแขกซึ่งมีทรัพย์ตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องตั้งอยู่ และเลยเข้าไปในห้องนั่งเล่นอันเป็นเคหะสถานของทูตการค้าเดนมาร์กในเวลาทีปลอดคนเพื่อจะลักทรัพย์แต่ภรรยาทูตการค้าเห็นจำเลยเป็นการขัดขวางเสียก่อน จำเลยจึงเอาทรัพย์ไปไม่ได้ เช่นนี้ จำเลยจะยังไม่ทันแตะต้องทรัพย์แต่อย่างใดก็ตีก็เรียกได้ว่าจำเลยลงมือกระทำเข้าถึงชั้นพยายามลักทรัพย์ตามกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2510 จำเลยได้จัดแยะประตูหน้าต่างร้านของผู้เสียหายแล้ว ในร้านนั้นมีของมีค่าเก็บไว้เป็นจำนวนมากตำรวจมาพบเห็นจำเลยเข้า จำเลยจึงทำการ

ลักทรัพย์ไม่ตลอด การกระทำของจำเลยเข้าชั้นพยายามลักทรัพย์แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1310/2513 ผู้เสียหายสวมสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท อยู่ในห้องกับเด็กหญิง ส. จำเลยมีเจตนาลักสร้อยคอของผู้เสียหาย จึงเข้าไปในห้องนั้น แต่ห้องมืด จำเลยมองไม่เห็นจึงใช้มือคลำที่คอเด็กหญิง ส. โดยคิดว่าเป็นคอของผู้เสียหายเด็กหญิง ส. ตื่นขึ้น จำเลยจึงหนีไป เช่นนี้การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดฐานบุกรุกและพยายามลักสร้อยคอผู้เสียหายแล้วแม้จำเลยจะยังมีได้แต่ต้องสร้อยคอก่อนก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2457/2516 จำเลยเข้าไปในโรงพักคนงานชั่วคราวที่ใช้เป็นที่อยู่หลับนอนของคนงาน นังยองฯ เอามือคลำกุญแจเครื่องมือ พอดีคนงานของผู้เสียหายตื่นขึ้นและร้องว่า"ขโมย" จำเลยจึงผละหนีไป การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันบุกรุก และพยายามลักทรัพย์ในเคหะสถาน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1250/2520 สถานที่เกิดเหตุเป็นคอกสุกรและห้องพักคนงานซึ่งมีรั้วสังกะสีล้อมรอบทุกด้าน จำเลยได้เตรียมค้อน มีด และเชือกของกลางมาที่เกิดเหตุ ได้ขุดรูใต้รั้วสังกะสีเพื่อทำเป็นช่องทางพาสุกรไป จำเลยเข้าไปอยู่ภายในรั้วสังกะสียืนอยู่ริมคอกสุกรภายในรั้วห่างประมาณ 1 เมตร โดยที่คอกสุกรตามสภาพมิได้ทำไว้กันขโมย แต่ทำไว้เพื่อมิให้สุกรออกไป จำเลยพร้อมที่จะลักเอาสุกรตัวใดตัวหนึ่งได้โดยสะดวก โดยใช้เครื่องมือดังกล่าวมัดหรือฆ่าแล้วพาไปทางรูใต้สังกะสีที่ขุดไว้ การกระทำของจำเลยถือว่าเข้าชั้นลงมือกระทำความผิด เป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์แล้ว แนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวมีมาตั้งแต่ก่อนใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 เรียกได้ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่ 2450 แล้ว โปรดดูอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 618/2457(ขึ้นหลังคาเพื่อแหกเข้าไปลักทรัพย์)173/2463(เอาเรือเข้าไปในโป๊ะที่เจ้าของดักปลาไว้แล้วลงอวนล้อมจะจับปลา แต่ไม่ทันได้จับ)94/2469(ตั้งใจเข้าไปค้นหาของอยู่ในเรือน)722/2473(จัดฝาห้องเพื่อจะเข้าไปลักทรัพย์)925/2474(เพียงเข้าไปในห้อง)903/2480(เข้าไปในรั้วบ้าน ขึ้นเรือนเตรียมบางส่วนคลำหาที่เจาะถอดกลอน)152/2481(เจาะหน้าต่าง)246/2482(เพียงปีนขึ้นกันสาดจะขึ้น



ระเบียง)673/2488(ตัดเล้าไก่)813/2490(จัดสายยูทูปแจห้อง)1590/2495(ใช้มือโหน  
ประตู่)690/2498(ใช้เหล็กจัดประตู่ห้องผู้อื่นจนประตู่แตกแต่ยังถอดสลักประตู่ไม่  
ได้)1108/2499(จัดประตู่บ้าน)เป็นต้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1857/2530 ที่  
หมายเหตุนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง บัณฑิตรชตะนันท์.